

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7284/2538

นายพิเชษฐ สุรัตตานนท์  
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

โจทก์ถูก ก.กับพวกฟ้องให้เปิดทางจำเป็นเพราะที่ดินของ ก.กับพวกตกอยู่ในที่  
ล้อมของที่ดินแปลงอื่นจนออกสู่ถนนสาธารณะไม่ได้ นับแต่ศาลพิพากษาให้โจทก์เปิด  
ทางจำเป็นแล้ว ปรากฏว่าบุคคลทั่วไปได้ใช้ทางพิพาทเป็นทางออกซอยพหลโยธิน 28  
ไปสู่ถนนพหลโยธินร่วมกัน โดยโจทก์มิได้หวงห้ามมานานนับ 10 ปีแล้วถือว่า  
โจทก์ได้อุทิศที่พิพาทเป็นทางสาธารณะโดยปริยายแล้ว

---

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-สุทธิ นิชโรจน์-สมบัติ เดียววิศเรศ)

ศาลแพ่ง - นายจิรนิติ หะวานนท์  
ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภัคดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ